臺灣宜蘭地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年9月18日
發文字號：宜院偉114司執溫字第5993號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第5993號求償債務強制執行事件，債務人詹連財（即陳怡欣之遺產管理人）所有如附表不動產特別變賣後之減價拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院訴訟輔導中心。(如欲閱覽查封筆錄，請於到院前1日以上先行聯繫承辦股)

四、投標日、時及場所：115年10月21日下午3時起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：宜蘭縣宜蘭市縣政西路1號）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年10月21日下午3時30分在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人

或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經宜蘭縣政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

民 事 執 行 處

司法事務官　許敏雄　　決行

附表：

114年司執字005993號 財產所有人：詹連財（即陳怡欣之遺產管理人）										
編號	土地坐落					使用地類別	使用分區	面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			平方公尺		
1	宜蘭縣	冬山鄉	八仙		876	甲種建築用地	特定農業區	15.9	全部	461,000元
	備考	供役不動產：八仙段873地號。重測前：北富段1702-27地號。								
2	宜蘭縣	冬山鄉	八仙		885	甲種建築用地	特定農業區	84.86	全部	2,458,000元
	備考	供役不動產：八仙段873地號。重測前：北富段1702-25地號。								
3	宜蘭縣	冬山鄉	八仙		886	甲種建築用地	特定農業	6.85	全部	196,000元

							區			
	備考	供役不動產：八仙段873地號。重測前：北富段1702-26地號。								

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	239	宜蘭縣冬山鄉八仙段885地號 ---------- 宜蘭縣冬山鄉八仙五路136巷26號	住家用，鋼筋混凝土造三層	一層: 61.67 二層: 64.66 三層: 55.02 合計: 181.35	陽臺，面積15.43	全部	5,064,000元
	備考	建築基地地號：八仙段876、885、886地號。重測前：北富段957建號。					
2	暫編449	宜蘭縣冬山鄉八仙段876、885、886地號 ---------- 宜蘭縣冬山鄉八仙五路136巷26號		合計: 0.0	一層雨遮27.56、二層陽台1.63、三層陽台1.63、三層雨遮9.87	全部	426,000元
	備考						
點交情形		點交否: 點交					
使用情形		一、本件房屋於民國114年4月28日到現場查封時，據鄰人表示該住戶已搬遷，現況為空屋，另依臺灣宜蘭地方檢察署112甲宜相字第455號相驗屍體證明書記載，債務人於屋內死亡，死亡方式為自殺，另依鑑價報告所載，本件標的經初步調查無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損等情形，惟若有因調查限度難以查明，致與鑑價報告內容所載容有出入者，請應買人逕向相關單位洽詢查明，綜合考量相關風險再行投標，不得於拍定後再執前揭事由聲明異議或聲請撤拍，併予說明。 二、本標內暫編449建號建物，係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產，拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記，亦不得以面積不符，請求減少價金，或撤銷拍定；且若該建物經建築主管機關認定為違章建築，拍定人應自行承擔受拆除之危險。 三、本件投標人於投標前請自行向地政事務所等相關機關調閱執行標的不動產之最新公開資訊，以資參酌評估。 四、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測，其面積應以重測結果為準，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。					
備註		一、上開不動產5宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：8,605,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,721,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。					

函 稿 代 碼：5.18.2 拍賣公告（特別變賣後減價拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：溫股
擬　　判：擬　　判